

月31日，该公司实际 管理者莫某甲与莫某乙等人没有办理采矿许可证，擅自在黄泥坳陆续开挖山沙 对外销售，先后销往乙县、丙县、丁县等地。

2020年5月23日至31日，莫某 甲等人在黄泥坳开挖山沙，销售至丁县等地，共计销售山沙价值25万余元。被 告人张某某明知莫某甲等人未取得采矿许可证，仍然安排挖机在黄泥坳挖沙、 装车。莫某甲按挖机工作时间340元每小时的标准付给张某某费用，张某某应 当收取莫某甲48000元，但莫某甲仅付29500元。经城乡建设勘测院鉴定：黄 泥坳非法露天开采范围累计采出建筑用风化花岗岩(山沙)矿石3.8万吨；按 目前建筑用风化花岗岩(山沙)矿石市场坑口平均不含税售价估算，黄泥坳非 法开采建筑用风化花岗岩(山沙)矿产资源评估价值为95万元。2021年3月 25日，莫某甲、张某某分别向绥宁县公安局治安大队缴纳非法采矿的违法所得

10万元、3.75万元。

张某某曾因犯非法采矿罪，于2017年10月31日被法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元，2018年4月14日刑满释放。

【案件焦点】

对受雇佣为非法采矿、破坏性采矿犯罪提供劳务的人员是否应当以犯罪论处。

【法院裁判要旨】

湖南省绥宁县人民法院经审理认为：被告人莫某甲违反《中华人民共和国矿产资源法》的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；被告人张某某明知莫某甲等人未取得采矿许可证，仍然受雇佣为莫某甲等人提供劳务，情节严重。莫某甲、张某某的行为均构成非法采矿罪。在共同犯罪中，莫某甲起主要作用，系主犯，张某某起次要作用，系从犯，依法应当对张某某从轻处罚。张某某曾因犯非法采矿罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对张某某从重处罚。莫某甲、张某某均自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，依法可对其从轻处罚。

湖南省绥宁县人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第三百四十三条第一款；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第二款第一项，第十一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：

一、被告人莫某甲非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元；

二、被告人张某某犯非法采矿罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元；

三、被告人莫某甲退缴的违法所得100000元，被告人张某某退缴的违法所得37500元，均依法予以没收，上缴国库。

莫某甲不服一审判决，提起上诉。

湖南省邵阳市中级人民法院经审理认为：案涉非法开采的矿产资源经城乡建设勘测院作出的《价值评估报告书》认定价值为95万元，原审结合在案其他证据认定莫某甲非法开采的矿产资源价值为95万元并无不当。相关法律规定非法采矿价值达到50万元应认定为非法采矿罪的情节特别严重情形，原审特别考虑到其认罪认罚，从轻判处其有期徒刑三年已是最大限度从轻处罚。对莫某甲未适用缓刑符合本案情况和法律规定。

湖南省邵阳市中级人民法院裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

非法采矿罪，是指违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证而擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的行为。该罪的犯罪主体为一般主体，通常是指实施非法采矿犯罪的直接责任人员，即作出非法采矿决策的人和主要实施非法采矿的人。但本案的犯罪主体张某某具有一定的特殊性，其既不属于作出非法采矿决策的人，也不属于主要实施非法采矿的人，而属于受他人(莫某甲)雇佣为非法采矿犯罪提供劳务的人。本案对张某某认定为非法采矿罪的从犯，其仅对所参与的犯罪活动及犯罪数额承担刑事责任，具体分析如下：

在案证据显示，张某受莫某甲雇佣协助莫某甲非法开采山沙，其在安排挖机开采山沙的过程中并无自主管理权，且采矿时间、采矿地点等事项均由莫某甲统一安排，其在本案中仅负责安排一台挖机在涉案沙场挖沙、装车，并负责给挖机加油，且莫某甲是按挖机工作时间340元/小时的标准支付张某某报酬，本质上张某某属于按照约定向接受劳务方莫某甲提供挖机挖沙、装车的劳务，并领取普通薪酬的劳务者，应当认定为受雇佣为非法采矿犯罪提供劳务的人员。

根据2016年12月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条之规定：“对受雇佣为非法采矿、破坏性采矿犯罪提供劳务的人员，除参与利润分

成或者领取高额固定工资的以外，一般不以犯罪论处，但曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚的除外。”可见通常情况下，受雇佣为非法采矿犯罪提供一般性劳务且领取普通薪酬的人员，不构成非法采矿罪。但是“一般不以犯罪论处”并非“一律不以犯罪论处”。近年来，随着矿产资源供需关系紧张和沙石价格的暴涨，导致非法采矿尤其是非法开采山沙的现象屡禁不止且愈演愈烈，为严厉打击非法采矿犯罪活动，加大对生态环境的保护力度，该条司法解释对受雇佣为非法采矿、破坏性采矿犯罪提供劳务的人员规定了三种例外情形：(1)参与利润分成的；(2)领取高额固定工资的；(3)曾因非法采矿、破坏性采矿受过处罚的。

具体到本案中，张某某不存在参与莫某甲非法采矿利润分成或者从莫某甲处领取高额固定工资的情形，但张某某明知莫某甲等人未取得采矿许可证，仍然接受莫某甲的雇佣，且其曾因犯非法采矿罪被判处刑罚，根据前述司法解释之规定，应当对张某某以非法采矿罪追究其刑事责任。鉴于张某某仅为莫某甲非法采矿提供一般性劳务且领取普通薪酬，在本案非法采矿共同犯罪中仅起次要作用，对张某某认定为从犯，依法对其从轻处罚。

编写人：湖南省绥宁县人民法院 杨倩如 陈新梅

达成共同犯意但各自携带工具实施电捕鱼行为 应认定为共同犯罪

——陈某某等非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市江津区人民法院(2023)渝0116刑初828号刑事附带民事判决书

2. 案由：非法捕捞水产品罪附带民事公益诉讼

3. 当事人

公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人：区人民检察院

被告人暨附带民事公益诉讼被告：陈某某、张某甲、张某乙

【基本案情】

公诉机关区人民检察院诉称，2023年2月28日晚，被告人张某乙邀约被告人张某甲、陈某某电捕鱼食用，三人在明知处于禁渔区、禁渔期的情况下，仍各自携带一套由电瓶、升压器、网兜组成的电捕鱼器来到重庆市永川区某河段进行捕鱼，三人共计捕获渔获物18.74千克。当晚陈某某、张某甲在回家途中被民警查获，2023年3月8日张某乙主动到公安局投案，三人到案后均如实供述了上述事实。

三被告人暨附带民事公益诉讼被告陈某某、张某甲、张某乙及其辩护人辩称，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，对公益诉讼起诉人提出的诉讼请求没有意见，愿意共同承担民事责任。

2023年2月28日下午，张某乙邀约张某甲晚上电捕鱼食用，张某甲表示同意。当日22时许，张某乙联系张某甲后又邀约陈某某电捕鱼。随后陈某某驾驶车辆先后接上张某甲和张某乙，一起来到重庆市永川区某河段，三人在明知该河段处于禁渔区、禁渔期的情况下，利用各自携带的一套由电瓶、升压器、网兜组成的电捕鱼器进行捕鱼，三人共计捕获渔获物18.74千克。其中，陈某某捕获物共计净重9.55千克，张某甲捕获物共计净重8.69千克，张某乙捕获物重约0.5千克。当晚陈某某、张某甲在回家途中被民警查获，2023年3月8日张某乙主动到公安局投案。陈某某、张某甲、张某乙到案后均如实供述了上述事实、自愿签署了《认罪认罚具结书》，并签署了《长江生态保护法治志愿服务活动承诺书》，自愿参与长江生态保护法治志愿活动。

2023年10月16日，中国水产科学研究院长江水产研究所作出涉案电捕导致生态损失的评估意见，估算当天电捕鱼导致成鱼损失量约为74.96千克，导致幼鱼直接损失量约为4560尾，幼鱼间接损失量为36261尾。本案当事人需在非法捕捞水域放流成鱼74.96千克，放流幼鱼33570尾。本案涉及品种均为当

地常见物种，根据相关规定，不对具体放流种类进行界定，可以放流当地保护物种中华倒刺鲃等。放流成鱼或幼鱼应购自国家级或省级水产原良种场，如放流苗种购买困难，可由地方行政主管部门收取生态补偿金10462元，统筹用于水生生态修复。2023年10月18日，重庆市永川区农业农村委员会出具相关复函，建议本案在涉案河段放流鲢鱼600斤(规格20厘米)、鳙鱼120斤(规格20厘米)、草鱼210斤(规格20厘米)、青鱼87斤(规格15厘米)。

在本案开庭审理前，被告人陈某某、张某甲、张某乙预交了购买鱼苗费用10462元。

【案件焦点】

数名被告人在达成共同犯意的情况下各自携带工具实施电捕鱼行为，是否